

주 의 사 항

1. 제 목 : 완화의료도우미 파견용역 계약금액 산정업무 부적정
2. 관계기관 : 대전보훈병원
3. 내 용 : 대전보훈병원에서는 완화의료 정액수가 신설로 완화의료병동 입원 환자 간병비 일당수가를 ●○10에 청구가 가능함에 따라 환자 편의제공과 병동의 효율적인 운영 및 병원 수익증대를 위하여 [표 1]과 같이 완화의료도우미 파견 근로 계약을 체결하여 운영하였습니다.

[표 1] 완화의료도우미 파견 근로 계약 현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체	비고
완화의료 도우미 파견 근로 계약	???,608	'16. 5.16. ~ '17. 5.15.	입찰 및 수의계약	(재)●○11	

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제7조의2에 따르면, 경쟁입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 미리 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두어야 하며, 예정가격이 누설되지 않도록 관리하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙」 제11조에 따르면, 예정가격에는 부가가치세법에 의한 부가가치세, 개별소비법에 따른 개별소비세, 교육세법에 의한 교육세, 관세법에 의한 관세, 농어촌특별법에 의한 농어촌특별세를 포함시켜야 한다고 명시하고 있습니다.

더불어, 완화의료 도우미 파견업체 선정을 위한 공고문에 따르면, 입찰자는 입찰금액을 반드시 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 입찰결과 낙찰자라면세업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 한다고 명시하고 입찰공고 하였습니다.

따라서, 대전보훈병원에서는 개찰일 및 수의시담일 전에 예정가격을 결정하여 보관하여야 하며, 예정가격에는 부가가치세, 개별소비세, 교육세 등을 포함하여야 하고, 입찰 및 수의시담에 참여한 업체에게 부가가치세 등 세금일체를 포함하여 투찰하게 하여야 하며, 면세업자가 낙찰된 경우에는 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 정하여야 합니다.

그런데, 완화의료 도우미 파견용역 계약금액 산정 과정을 보면, 두 차례 공고 후 입찰 참여업체가 1개 업체 밖에 없어 부가가치세 면세업체와 수의시담을 실시하고 계약을 체결하였으나, 입찰공고 시 면세업자도 부가가치세를 포함하여 투찰 하도록 명시 하였고 예정가격에도 부가가치세가 포함되어 있으므로 수의시담에 응한 업체도 수의시담 투찰 금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하도록 하고 낙찰금액에서 부가가치세에 해당하는 금액(??,600천 원)을 차감한 금액을 계약금액(???,007천 원)으로 정하여야 함에도 [표 2]와 같이 수의시담 낙찰 금액에서 부가가치세를 제외하지 않고 계약금액을 정한 사실이 있습니다.

[표 2] 수의시담 투찰 및 계약금액 현황

(단위 : 원)

예정가격	수의시담 투찰금액		계약금액	부가가치세 제외금액	비고
	1차	2차			
???,000,000	???,000,000	???,608,000	???,608,000	???,007,273	

4. 조치할 사항

○ 대전보훈병원장은

- 예정가격에는 부가가치세 등이 포함되어 있으므로, 입찰 및 수의시담에 참여하는 업체에게 부가가치세 등을 포함하여 투찰토록 하고 면세업자가 낙찰된 경우에는 낙찰금액에서 부가가치세를 차감한 금액을 계약금액으로 정하여 계약하시기 바랍니다.(개선)

○ ☆1이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.